

Генеральному директору
wildberries

От:

Иванова Мария Ивановна

100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10

тел. +7 (999) 888-88-88

ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Маркетплейс: Wildberries, товар: «Кофемашина DeLonghi Magnifica Start ECAM220.21.B»,
заказ № 64271038, дата заказа: 3 марта 2026 года, сумма заказа: 35 600 руб.

Заказ не был выполнен; статус заказа изменён на «Доставлен», однако фактически
товар получен не был; продавец отказывается осуществить возврат денежных средств,
мотивируя это подтверждением факта доставки.

В соответствии со ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» при
дистанционном способе продажи товара продавец обязан передать потребителю товар,
качество которого соответствует договору. Согласно Постановлению Правительства РФ
от 31.12.2020 № 2463 (Правила дистанционной торговли) продавец несёт
ответственность за сохранность товара до момента его передачи потребителю. На
основании ст. 18 ЗоЗПП потребитель вправе потребовать возврата уплаченной суммы
при продаже товара ненадлежащего качества.

Сумма к возврату: 35 600 руб.

На основании изложенного прошу вернуть удержанную сумму в размере 35 600 руб. В
течение 10 дней с даты получения настоящей претензии. В случае отказа оставляю за
собой право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и с иском в суд; штраф 50% от
присуждённой суммы (ст. 13 ЗоЗПП), компенсация морального вреда, судебные
расходы.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____